

1504412-32.2022.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Sérgio Ricardo Biella
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela destreza e fraude. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Fragilidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
3ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504412-32.2022.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504412-32.2022.8.26.0032
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2166844/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 19200993 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 2166844 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
Marco Antônio Gomes
Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

MARCO ANTÔNIO GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, caput, combinado com artigo 70, caput, ambos do Código Penal, isto porque, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 22h00, na Sorveteria Frutudellis, situada na Avenida José Ferreira Baptista nº 1.687, Bairro Dona Amélia, nesta cidade, mediante grave ameaça, exercida contra Evandro Márcio Ferreira e Sirleia do Nascimento Santos, e simulando estar armado, subtraiu, em proveito próprio, a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencente à Sorveteria Frutudellis (fls. 72/73).

A denúncia foi recebida às fls. 92/93, bem como foi determinada a prisão preventiva do réu.

O réu foi preso preventivamente (fls. 108/109).

Citado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 119/128).

Por decisão de fls. 134/135, o recebimento da denúncia foi mantido.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e o réu interrogado (fls. 171/174).

Convertidos os debates orais em apresentação de memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, observando-se sua reincidência e maus antecedentes do acusado por ocasião da fixação da pena (fls. 333/343). A I. Defesa, por sua vez, sustentou a improcedência desta, alegando a irrelevância penal do fato, a desclassificação do delito para furto, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto de cumprimento e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos (fls. 184/193).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, Auto de Reconhecimento de fls. 13/14 e 17/18, Laudo Pericial de fls. 28/31 e por todo o contexto probatório.

A autoria também é certa e indubitosa.

O réu foi ouvido em juízo e confessou parcialmente a prática do crime, mas alegou que não fez ameaça e que não estava armado, bem como que já foi processado em 2003 pelo mesmo crime, tendo cumprido a pena. Confessou ser viciado em drogas, sendo usuário de crack. Chegou ao estabelecimento dizendo se tratar de um roubo, pegou o dinheiro e foi embora, sem ameaças. Em momento algum simulou estar armado, colocou as 02 mãos em cima do caixa, anunciou o assalto e pediu o dinheiro (fl. 126 - mídia digital).

Em que pese a parcial confissão do acusado, suas alegações de que não simulou estar armado e de que não teria feito ameaças às vítimas restaram isoladas perante o restante do conjunto probatório.

Nesse sentido, a vítima Evandro Marcio Ferreira, ouvida em juízo, relatou que sua funcionária visualizou o réu passar por várias vezes em frente a loja. O réu encostou com uma moto na lateral do estabelecimento e adentrou com capacete e máscara, rendeu-o no Caixa falando que queria todo o dinheiro e que se fosse feita algum movimento brusco que ele iria atirar. Diante disso, entregou todo o dinheiro que tinha em caixa ao réu que evadiu do local dizendo para não ir atrás e nem tenta fazer algo, do contrário ele atiraria. Posteriormente, na delegacia, reconheceu as vestimentas, o jeito de andar e a moto apreendidas com o réu. Acha que a motocicleta era uma Twister Vermelha. Não reconheceu o acusado 100%, uma vez que, no momento do roubo, ele usava capacete e máscara, mas o reconheceu por seu porte físico, sua voz e suas roupas. Reconhece com 100% de certeza a foto de fl. 31, da roupa apreendida, que foi objeto de perícia, como sendo pertencentes ao autor do roubo (fl. 172 - mídia digital).

De igual modo, a vítima Sirleia do Nascimento Santos, ouvida em juízo, relatou que se recorda de estar atendendo um cliente quando o réu entrou e foi direto ao caixa em que se encontrava o Sr. Evandro. O réu estava de capacete na cabeça e uma blusa

do tipo moletom. Não visualizou a moto, mas os clientes que estavam no estabelecimento viram quando ele chegou e saiu na moto. Não reparou se o réu passou na frente do estabelecimento e não se recorda da moto utilizada. Na delegacia, reconheceu o réu pelo modo de caminhar, pois ele era manco de uma das pernas e no dia do assalto ele entrou mancando, reconhecendo-o levemente pelo rosto (fl. 173 - mídia digital).

Conforme se vê, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal do acusado. Os depoimentos dados pelas vítimas estão em consonância e corroboram com as provas indiciária produzida em sede de inquérito, notadamente os Autos de Reconhecimento de fls. 13/14 e 17/18. É de se observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

“ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação.” (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câmara - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u).

“ROUBO - Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes.” (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câmara - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJDTACRIM 16/149).

E no que tange ao reconhecimento do réu, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que eventual descumprimento de formalidade não anula o reconhecimento do acusado. Todavia, no caso concreto, é certo que as vítimas desprezaram pormenorizadamente as características do acusado, reconhecendo-o, não havendo, pois, qualquer desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela destreza e fraude. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Fragilidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal. Não cabimento. Qualificadora de ordem subjetiva. Dosimetria da pena e regime para o seu cumprimento que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 0026752-11.2014.8.26.0554; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, rejeito os pedidos de defesa no tocante ao princípio da insignificância e da desclassificação do delito, tendo em vista que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, ainda que ínfimo o valor do bem roubado, em razão da violência e/ou grave ameaça que integram o tipo penal, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores (STF: RE-AgR 454.394-MG, DJ 23/3/2007; STJ: REsp 468.998-MG, DJ 25/9/2006, REsp 778.800-RS, DJ 5/6/2006 e REsp 1.159.735-MG).

Pelos mesmos fundamentos, isto é, pelo emprego de grave ameaça nos fatos praticados pelo réu no caso em apreço, não há que se cogitar na desclassificação do delito para o crime de furto.

Passo à dosagem da pena.

Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fl. 88), aumento a pena-base em um sexto, fixo sua pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. Tendo em vista que a confissão do réu foi apenas parcial, deixo de compensá-la com a agravante da reincidência, reconhecendo a preponderância desta última (certidão de fls. 89/90), nos termos do artigo 67 do Código Penal, e aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. Na terceira fase, afasto a figura do concurso formal de crimes, pois não restou satisfatoriamente demonstrada no caso concreto a prática de mais de um delito, tendo em vista que a denúncia descreve a prática de um único crime de roubo, tendo por objeto o patrimônio de uma única vítima, qual seja os valores que se encontravam no caixa do estabelecimento comercial "Sorveteria Frutudellis", pertencente à vítima Evandro. Embora sua funcionária Sirleia também estivesse presente na ocasião do delito, não houve a subtração de seus bens pessoais. Aliás, nem sequer houve subtração dos bens pessoais de Evandro, de sorte que o crime praticado atingiu somente o patrimônio de sua empresa, se sorte que a conduta do réu afetou um único patrimônio. Diante disso, afasto o concurso de crimes, tornando definitiva a pena aplicada em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena aplicada e por ser o réu reincidente. Por tais motivos, é incabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem como por se tratar de crime praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

O valor unitário da pena de multa será o mínimo legal, à míngua de outras circunstâncias que permitam decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MARCO ANTÔNIO GOMES, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não faz jus a aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois permaneceu custodiado durante a tramitação do presente processo, e agora é condenado ao cumprimento de pena corpórea, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançado no livro "Rol dos Culpados".

O réu arcará com o pagamento de taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA